

NAJI ARAFAT BIN HAJI MAHAT
lwn.
SHAIFUL HISHAM BIN HAJI MAHAT DAN 3 YANG
LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

10 Mac 2020/15 Rejab 1441H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0119-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Majdah Binti Muda daripada Tetuan Muda

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa;

- 1.1 Mahkamah membuat semakan ke atas keseluruhan terma Perintah Semakan yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah bertarikh 12 April 2018 menerusi Permohonan Semakan No. 10000-003-0014-2018.
- 1.2 Mahkamah menggantung kesemua prosiding kes induk harta sepencarian menerusi saman no. 10200-107-0418-2016.

- 1.3 Jika relief 1 dan relief 2 dibenarkan, bahawa Mahkamah membenarkan Permohonan Semakan didengar dan dibicarakan dalam Mahkamah Terbuka menurut Seksyen 119 dan/atau 127 dan/atau 244 dan/atau Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 1.4 Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Menerusi tuntutan harta sepencarian saman no. 10300-017-0418-2016 pihak-pihak yang bertikai adalah seperti berikut:

Mariam Binti Md Rais	...Plaintif
Shaiful Hisham Bin Haji Mahat	...Defendan 1
Rohana Binti Haji Mahat	...Defendan 2
Badrul Sham Bin Haji Mahat	...Defendan 3
Kamarul Hisham Bin Haji Mahat	...Defendan 4
Lina Binti Haji Mahat	...Defendan 5
Naji Arafat Bin Haji Mahat	...Defendan 6

3) Pemohon adalah adik lelaki sebapa dengan Defendan 1-5 dan merupakan anak kandung kepada Mariam Binti Md Rais .

4) Melalui kes harta sepencarian tersebut, satu penghakiman persetujuan telah direkodkan di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8 Ogos 2016 berdasarkan penyelesaian perjanjian sulh.

5) Selanjutnya pada 5 Februari 2018, satu permohonan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah telah difailkan melalui permohonan no. 10000-003-0014-2018 dan melibatkan pihak-pihak seperti berikut;

Shaiful Hisham Bin Haji Mahat	...Pemohon 1
Badrul Sham Bin Haji Mahat	...Pemohon 2
Kamarul Hisham Bin Haji Mahat	...Pemohon 3
Lina Binti Haji Mahat	...Pemohon 4
Mariam Binti Md Rais	...Responden

Menerusi permohonan semakan tersebut, satu perintah semakan telah dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah bahawa:

- 1. Permohonan semakan Pemohon-Pemohon diluluskan.*
- 2. Perintah perjanjian persetujuan bertarikh 8/8/2016 digantung; dan*
- 3. Harta-harta simati di perenggan 1.1.1 dan 1.1.2 Perintah Persetujuan bertarikh 8/8/2016 dibicarakan dengan kadar segera.*

6) Dua (2) harta yang diperintahkan untuk dibicara semula ialah;

- 6.1 Sebidang tanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik HS(M) 28, No. PT1563, Mukim Pulau Sebang, Negeri Melaka dan didaftarkan atas nama simati.
- 6d.2 Sebidang tanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik HS(M) 29, No. PT1564, Mukim Pulau Sebang, Negeri Melaka dan didaftarkan atas nama simati.

7) Pemohon mengatakan bahawa ibu Pemohon (Mariam Binti Md Rais) dan waris-waris kadim lain termasuk Pemohon telah akur dengan Perintah Semakan tersebut dan telah bersedia untuk meneruskan dengan perbicaraan semula berkaitan

dengan dua(2) harta tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah. Malangnya, ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 8 Oktober 2019.

8) Pemohon sesungguhnya percaya bahawa Pemohon adalah waris kadim tunggal kepada Mariam Binti Md Rais dan kini di dalam proses memohon ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka Mariam Binti Md Rais.

9) Antara alasan permohonan semakan ini difailkan ialah:

- 9.1 Mahkamah mempunyai bidangkuasa dan budi bicara untuk menyamak perintah bertarikh 12 April 2018 menurut peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dibaca Bersama dengan Seksyen 244 dan/atau 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 9.2 Perintah semakan tersebut adalah perintah yang tidak boleh dikuatkuasakan atau *unenforceable*.
- 9.3 Plaintiff dalam kes harta sepencarian tersebut telah meninggal dunia pada 8 Oktober 2019. Atas fakta ini, status pihak Plaintiff telah bertukar mengakibatkan terma perintah semakan tersebut yang mengarahkan untuk perbicaraan semula berkenaan dua harta tidak dapat diteruskan.
- 9.4 Penyalahgunaan proses Mahkamah di pihak Responden-Responden semasa memfailkan permohonan semakan terdahulu sehingga berlaku ketidakadilan kepada Pemohon.

- 9.5 Perintah semakan tersebut memudaratkan Pemohon dan waris-warisan kadim lain yang dinamakan sebagai pihak-pihak dalam kes harta sepencarian.
- 9.6 Permohonan ini ada asas di sisi undang-undang dan suatu permohonan yang munasabah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

11) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan 56 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti*

perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.

- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan. Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

12) Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

13) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

14) Kami telah meneliti notis permohonan dan affidavit Pemohon, kami dapati permohonan semakan oleh Pemohon adalah melibatkan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah yang telah dijelaskan dalam ***Perenggan 10 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014***.

Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149

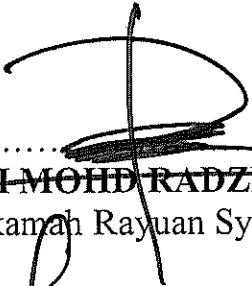
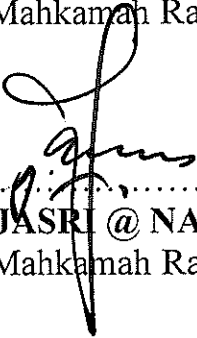
Pada hemat kami isu yang dibangkitkan oleh Pemohon boleh diselesaikan di Mahkamah Tinggi Syariah.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Pemohon adalah DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh;

1. 
.....
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
2. 
.....
YA DATUK ~~HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
3. 
.....
YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor